

PRIVACY REPORT



2025년 제8호
개인정보 월간동향분석

PRIVACY REPORT

2025년
개인정보
월간동향분석

CONTENTS

1

G7, 아동 온라인 보호 위한 개인정보보호 중심 기술혁신 촉구

2

EDPB, 개인정보 보호 이행 지원 강화를 위한 헬싱키 성명 발표

정책/제도

G7, 아동 온라인 보호 위한 개인정보보호 중심 기술혁신 촉구

[목 차]

1. 개요

- (1) 공동성명 발표 배경
- (2) 공동성명 구성 및 주요 내용

2. 시장 및 개인의 신뢰 확보를 위한 개인정보보호 우선 접근

- (1) 디지털 신뢰 전제조건으로서의 개인정보보호
- (2) 설계단계 내재화와 투명한 정보제공의 중요성

3. 아동 보호를 위한 개인정보보호 우선 접근

- (1) 디지털 세대 아동의 특성과 위험 인식
- (2) 국제 규범에 따른 특별 보호 원칙 및 실천 조치
- (3) 연령 확인과 책임있는 혁신

4. 개인정보보호 우선 실천 방안

- (1) 개인정보보호 우선 고려의 필요성 및 실질적 영향
- (2) 개인정보보호 중심 설계·개발·배포 절차의 주요 고려사항
- (3) 책임 있는 혁신 촉진과 지속적 지원 약속

5. 정책적 함의 및 향후 전망

- (1) 개인정보보호 중심의 기술혁신 촉진 방향
- (2) G7 공동성명의 국제적 파급효과

1. 개요

(1) 공동성명 발표 배경

■ G7 개인정보 감독기관은 2025년 6월 19일 라운드 테이블 회의를 개최하고 책임 있는 혁신 촉진과 아동 보호를 주제로 공동성명을 발표함.

- 2025년 6월 19일 캐나다 개인정보 감독기관(Office of the Privacy Commissioner of Canada, OPC) 주관으로 G7 개인정보 감독기관(Data Protection and Privacy Authorities, 이하 G7 DPAs) 라운드 테이블 회의가 캐나다 오타와에서 개최됨.
- 이번 회의는 G7 DPAs가 2024년 로마 라운드 테이블 회의¹⁾에서 채택한 'G7 DPA 행동계획(Action Plan)'²⁾의 이행을 구체화하기 위한 목적으로 추진됨.
- 또한 이번 회의는 '책임 있는 혁신 촉진과 아동 보호를 위한 개인정보보호 우선 접근'³⁾을 주제로 논의되었으며 그 결과는 성명(statement)으로 발표됨.

(2) 공동성명 구성 및 주요 내용

■ G7 DPAs 공동성명은 개인정보 최소 수집과 아동 보호 조치를 기술혁신과 신뢰 확보의 핵심 전략으로 규정함

- G7 DPAs 선언문은 서문을 포함하여 총 4개 영역, 20개 조항으로 구성됨
 - 서문인 제1항~제4항에서는 2024년 10월 로마에서 채택된 G7 DPAs 행동계획의 후속 논의로, '프라이버시를 우선하는 기술혁신과 아동 온라인 보호'를 주제로 회의를 개최함을 명시함.
 - 또한 성명서는 데이터 중심 혁신이 사회·경제적 이익을 가져오지만, 신뢰와 안전이 결여되면 그 가치가 훼손된다고 지적함.
 - 이에 기술의 설계·개발·운영 단계에서 개인정보보호와 아동 보호를 내재화하는 것이 '책임 있는 혁신(responsible innovation)'의 핵심임을 강조함.
 - 아울러 개인정보보호는 개인의 자유와 존엄의 전제이자, 신뢰와 혁신을 가능하게 하는 상호보완적 요소로 규정하며, 법적 의무 준수를 넘어 경제적 성장과 사회적 신뢰 구축의 원동력이 될 수 있음을 명시함.
- 본문에서는 시장·개인 신뢰 확보를 위한 개인정보보호 우선 고려(제5항~제9항), 아동 개인정보보호 우선 고려(제10항~제15항), 개인정보보호 우선 실천 방안(제16항~제20항) 등을 명시함.
 - 시장과 개인의 신뢰 확보를 위한 개인정보 보호 우선 고려 부분에서는, '개인정보보호 중심 설계(Privacy by Design)' 원칙을 제시하고, 기술 설계 단계에서 ▲개인정보 보호 필요성의 사전 검토 ▲명확한 정보 제공 ▲이용자 선택권 보장의 중요성을 강조함.
 - 아동 개인정보보호 우선 고려 부분에서는 온라인상 아동 보호를 별도 주제로 다루며, 아동의 최선의 이익을 최우선 가치로 삼고, 추적 기능 비활성화·명확한 고지·기만적 설계패턴 배

1) 2024년 10월 이탈리아 로마에서 열린 G7 개인정보보호 감독기관(DPAs) 라운드테이블은 첨단기술 대응, 신뢰 기반 데이터 이동(Data Free Flow with Trust, DFFT), 감독기관 간 집행 협력 강화를 3대 축으로 하는 공동 이행 전략인 「G7 DPA 행동계획(Action Plan)」을 채택함.

2) 개인정보보호와 혁신의 조화를 위한 국제 협력 강화를 목적으로 마련한 공동 이행 전략임.

3) Promoting Responsible Innovation and Protecting Children by Prioritizing Privacy

- 제·보호자 동의 확보·연령 확인(Age Assurance) 기술의 위험 기반 적용 방안을 제시함.
- 마지막으로 개인정보보호 우선 실천에 대한 부분에서는 조직이 개인정보보호 중심 설계·개발·배포 절차, 개인정보 영향평가(Privacy Impact Assessment, PIA) 수행, 개인정보보호 강화 기술(Privacy-Enhancing Technologies, PETs) 활용 등의 구체적 실천 방안을 제시함.

2. 시장 및 개인의 신뢰 확보를 위한 개인정보보호 우선 고려⁴⁾

(1) 디지털 신뢰의 전제조건으로서 개인정보보호

■ 디지털 환경에서 신뢰는 개인의 권리 존중과 규제 준수 위에서 형성되며, 이는 혁신의 지속가능성을 결정함.

- 성명문은 디지털 환경에서 개인의 권리, 기대, 규제 요건이 모두 충족될 때 비로소 신뢰가 형성된다고 명시함.
 - 디지털 환경에서의 시장에 대한 신뢰 형성을 위해서는 개인이 자신의 권리, 기대, 그리고 관련 규제 요건이 존중된다는 확신을 가져야 함.
 - 이러한 신뢰가 결여될 경우 개인은 혁신적 서비스나 기술 활용에 불안을 느끼고 참여를 주저할 수 있음.
- G7 DPAs는 신뢰 형성을 위해 제품 및 서비스 기획·설계단계부터의 개인정보보호 내재화와 개인의 합리적 기대 충족 및 선택권 보장의 중요성을 강조함.
 - 조직은 시장 및 개인의 신뢰 확보를 위해서는 제품이나 서비스의 기획 및 설계 단계부터 개인정보보호를 핵심 요소로 통합해야 함.
 - 이를 위해 기술 또는 서비스 제공에 실제로 필요한 개인정보의 범위를 신중히 검토하고, 적절한 보안 조치를 구축하여야 함.
 - 또한, 개인정보 처리방식이 개인의 합리적 기대와 다를 가능성이 있는 경우에는 명확하고 의미 있는 선택권을 제공해야 함.
 - 이러한 접근은 개인의 권리 보장과 함께 책임 있는 혁신의 기반을 마련함.

(2) 설계단계 내재화와 투명한 정보제공의 중요성

4) Prioritizing Privacy to Support Market Confidence and Individuals' Trust

■ 설계단계에서 개인정보 필요성과 보안 조치를 검토하고, 명확한 정보 제공과 이용자 통제권을 통해 시장 신뢰를 강화해야 함.

- 공동성명은 모든 신기술 서비스에서 ▲개인정보 최소화 ▲명확한 고지 ▲투명한 처리 절차 확보를 기본 원칙으로 제시함.
 - 조직은 제품 및 서비스 설계 초기부터 개인정보 수집의 필요성을 평가하고, 불필요한 처리 활동을 최소화해야 함. 동시에 적절한 보안 조치를 마련해 데이터 보호 체계를 사전에 구축해야 함.
 - 개인정보 처리방식이 개인의 합리적 기대와 다를 경우, 조직은 진실되고 투명한 방식으로 이를 명확히 고지해야 함. 복잡한 이용약관이나 숨겨진 설정이 아닌, 누구나 이해 가능한 형태의 안내가 요구됨.
 - 개인이 자신이 사용하는 기기나 서비스에서 어떤 데이터가 처리되는지를 쉽게 인식하고, 별도의 절차 없이 권리를 행사할 수 있어야 함. 이는 명목상의 프라이버시 정책을 넘어 실질적인 이용자 통제권을 의미함.

3. 아동 보호를 위한 개인정보보호 우선 고려

(1) 디지털 세대 아동의 특성과 위험 인식

■ 공동선언문은 아동이 디지털 환경에서 가장 활발히 기술을 이용하지만, 그만큼 개인정보 침해 위험에도 취약한 세대로 평가함.

- 공동선언문은 프라이버시 보호가 경제적·공익적 이익을 가져올 뿐 아니라, 특히 아동의 온라인 보호 측면에서 매우 중요하다고 명시함(제10항).
 - 인터넷과 신기술의 이용은 G7 국가의 아동 사이에서 사실상 보편화되어 있으며, 대부분의 청소년은 스마트폰을 소유하거나 정기적으로 사용하고 있음.
 - 성명은 이러한 현실을 바탕으로, 현세대의 아동이 인공지능(AI)의 영향을 실질적으로 처음 경험하는 세대라는 점을 강조함.
 - 즉, 디지털 세대의 일상생활이 데이터 처리 및 자동화된 의사결정과 긴밀히 연결되어 있음을 전제로 함.
- 또한, G7 DPA는 아동을 대상으로 하거나 아동에게 영향을 미치는 기술의 설계·개발·배포가 개인정보 처리 방식과 직결된다고 밝힘(제11항).
 - 비록 아동이 현대 기술 환경에서 성장했더라도, 여전히 그로 인한 위해에 취약하며, 자신들

의 권리나 데이터 처리 결과를 완전히 이해하지 못한다고 지적함.

- 특히 아동은 기만적 설계패턴(Deceptive Design Patterns)에 쉽게 노출되어 잘못된 개인 정보 선택을 하거나 유해한 행위로 유도될 가능성이 높음.
- 이에 따라 성명은 아동이 안전하게 기술을 탐색하고 참여할 수 있도록 세심하게 설계된 환경이 필요하며, 아동이 능동적 디지털 시민으로서 권리를 온전히 행사할 수 있도록 강력하고 연령별로 맞춤형된 프라이버시 보호가 보장돼야 한다고 강조함

(2) 국제 규범에 따른 특별 보호 원칙 및 실천 조치

■ OECD·UN 등 국제 규범을 근거로 아동의 최선의 이익을 보장하며, 추적 제한·명확한 고지·보호자 동의 등 실질적 조치를 제시함

• 국제 규범에 근거한 특별 보호 원칙(제12항)

- G7 DPAs는 아동이 성인보다 기술로부터 다른 영향을 받으며, 개인정보 침해에 취약하다는 점을 인정하고, 이들에게 특별한 보호조치가 필요하다고 명시함
- 모든 G7 국가에서 일정 범위의 아동 개인정보 처리에는 부모의 동의가 요구되고 있으며, OECD 「아동의 디지털 환경 권고(OECD-LEGAL-0389)」⁵⁾는 아동의 최선의 이익을 고려한 연령 적합 안전 설계를 국제 표준으로 제시함.
- 또한 UN 「아동권리협약(Convention on the Rights of the Child, CRC)」⁶⁾은 아동의 복지와 권리를 정책결정의 최우선 요소로 규정하여, 디지털 환경에서의 아동보호 원칙이 국제적으로 통일되어야 함을 강조함.

• 구체적 실천 조치와 보호 기준(제13항)

- 성명은 위와 같은 국제 원칙을 구체적 실행기준으로 연결하기 위해, 아동 개인정보보호를 강화할 실질적 조치를 제시함.
- 구체적 조치 사항은 ▲아동 사용자에게 대한 추적기능의 비활성화 또는 제한 ▲아동과 보호자 대상 명확하고 접근 가능한 정보 제공 ▲기만적 설계패턴(Deceptive Design Patterns)의 배제 ▲아동의 시각과 경험을 반영한 개인정보 영향평가(PIA) 수행 ▲특정 정보처리에 대한 보호자 동의 확보 등임.
- 이러한 조치들은 아동의 자기 결정권을 실질적으로 보장하고, 개인정보 처리의 불균형을

5) OECD 「Recommendation of the Council on Children in the Digital Environment (OECD-LEGAL-0389)」, 회원국이 아동의 디지털 참여와 보호를 균형 있게 보장하도록 한 2021년 채택 권고문으로, 연령적합 설계·아동의 최선의 이익·안전한 온라인 환경 조성을 핵심 원칙으로 제시함.

6) 1989년 유엔총회에서 채택된 국제조약으로, 아동의 생존·발달·보호·참여 권리를 보장하고 모든 결정에서 아동의 최선의 이익을 최우선으로 고려할 것을 명시함.

완화하기 위한 최소한의 보호기준으로 제시되며, 기술혁신과 아동권 보호의 병행을 위한 실천적 가이드라인으로 기능함

(3) 연령 확인과 책임있는 혁신

■ 연령 확인은 위험 기반·비례 원칙에 따라 개인정보보호 친화적으로 설계되어야 하며, 아동의 최선의 이익을 책임 있는 혁신의 중심 기준으로 삼아야 함.

• 연령 확인(Age Assurance) 원칙과 국제 연계

- G7 DPAs는 각국이 아동의 온라인 보호를 위해 연령 확인(Age Assurance) 제도를 도입하거나 검토하고 있음을 언급함.
- 이러한 기술은 위험 기반·비례 원칙에 따라 필요한 경우에만 적용되어야 하며, 프라이버시 및 데이터보호 원칙을 전제로 해야 함.
- 성명은 영국 개인정보 감독기관(Information Commissioner's Office, ICO)의 「연령 확인에 대한 공동 국제 성명(Joint Statement on a Common International Approach to Age Assurance)⁷⁾」과 EU 개인정보보호이사회(European Data Protection Board, EDPB)의 「연령 확인 성명(Statement on Age Assurance(2025)⁸⁾」를 인용함.
- 두 문서는 연령 확인 기술이 개인정보 최소화과 투명성을 보장하는 방향으로 설계·개발·배포되어야 한다는 점을 강조함
- 또한, 기술이 과도한 식별이나 추적을 초래하지 않도록 위험 기반의 절제된 접근을 요구함

• 아동의 최선의 이익과 책임 있는 혁신의 연계

- 관할권마다 세부 요건은 다르더라도, 아동의 최선의 이익을 보호의 중심 가치이자 책임 있는 혁신(responsible innovation)의 핵심 기준으로 삼아야 함을 천명함.
- 이는 기술 발전과 권리보호가 상충하지 않으며, 오히려 지속 가능한 혁신의 윤리적 기반으로 작용함을 보여줌

7) 2024년 5월 영국 개인정보 감독기관(ICO)과 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 노르웨이, 스위스, 일본, 한국 등 8개국 개인정보보호 감독기관(DPAs)은 공동 선언한 것으로 주요 내용으로 연령 확인(Age Assurance) 기술은 아동의 프라이버시와 권리를 보호하는 방향으로 설계·운영되어야 하며, 위험 기반·비례 원칙에 따라 필요한 경우에만 사용되어야 한다고 강조함.

8) 2025년 2월 11일 EU 개인정보보호이사회(EDPB)가 채택한 문서로, 연령 확인 기술이 GDPR 원칙을 준수하고 아동의 권리와 자유에 미치는 영향을 고려해 위험 기반·비례적으로 설계·운영되어야 함을 명시함.

4. 개인정보보호 우선 실천 방안⁹⁾

(1) 개인정보보호 우선 고려의 필요성 및 실질적 영향

■ 공동성명은 개인정보보호 우선 고려를 창의적 혁신의 출발점으로 규정하며, 단순한 법적 준수를 넘어 기술이 개인에게 미칠 실제 영향을 평가하고 위해를 최소화하는 인간 중심 설계를 요구함.

• 개인정보보호 우선 고려의 의미와 창의적 혁신의 기반

- 개인정보보호 우선 고려는 규제 부담이 아닌 창의적 사고·실험·비전통적 해결의 기회로 제시됨.
- G7 DPAs는 기술사회가 지닌 잠재력을 실현하기 위해, 실용적이며 운영 가능한 개인정보 보호 존중형 실행 방식이 항상 존재함을 강조함.
- 이에, 개인정보보호 내재화는 혁신의 제약이 아니라 ‘책임 있는 혁신’의 출발점으로 정의됨.

• 단순 체크리스트 준수가 아닌 실질적 영향 고려

- 설계단계의 프라이버시는 단순한 체크리스트 준수가 아니라, 기술이 사람에게 미칠 긍정·부정적 영향을 통합적으로 평가하는 과정으로 규정됨.
- 성명은 기술이 인간의 경험·권리·행동에 미치는 변화를 사전에 검토하고, 식별된 위해를 창의적 방식으로 완화해야 함을 강조함.
- 이는 위험 중심 평가와 인간 중심 설계의 결합을 통해 기술 신뢰성과 사회적 수용성을 높 이려는 접근으로 해석됨.

(2) 개인정보보호 중심 설계·개발·배포 절차의 주요 고려사항

■ G7 DPAs는 개인정보보호를 설계·개발·배포 전 과정에 내재화하기 위한 다섯 가지 핵심요소를 제시하고, 개인정보보호 중심 설계 관행 채택이 혁신과 경제적 성장의 동력임을 강조함.

- G7 DPAs는 개인정보보호를 설계·개발·배포 단계에 내재화하는 과정이 상황에 따라 다를 수 있으나, 성공적인 내재화를 위한 일관된 핵심 고려 사항을 다음의 다섯 가지로 제시함.
 - ① 기술 개발 혹은 운영에 개인정보 처리 필수 여부 검토.
 - ② 해당 기술이 초래할 수 있는 개인정보보호 위험의 평가 실시 및 평가 내용의 주기적 재평가·갱신.
 - ③ 식별 위험 완화를 위한 PETs 적용 고려 등 적절한 설계·개발·배포 결정.
 - ④ 개인정보보호 권리 행사 지원 방식의 기술 설계.

9) Prioritizing Privacy in Practice

⑤ 위험 완화 조치 효과 모니터링 및 정기적 재평가.

- G7 DPAs는 법적 의무가 아니더라도 개인정보보호 중심 설계 관행을 채택할 것을 권장함.
 - 또한, 개인정보보호 내재화가 경제적 성공과 혁신을 동시에 견인하는 동력임을 재확인하고, 아동의 최선의 이익을 설계단계 고려 요소로 명시함.
 - 마지막으로 G7 DPAs는 지침(guidance) 문서 발행 및 조사 결과 발표 등을 통해 조직의 책임 있는 혁신을 지속적으로 지원·감독할 것을 약속함.

5. 정책적 함의 및 향후 전망

(1) 개인정보보호 중심의 기술혁신 촉진 방향

■ G7 공동성명은 개인정보보호 내재화가 혁신과 경제 성장의 전제임을 재확인하고, 아동 보호 정책의 국제적 조율을 촉진하는 기준으로 작용함.

- G7 DPAs는 개인정보보호를 기술혁신의 핵심 요소로 규정하며, 설계단계 개인정보보호 우선 전략이 시장 신뢰 형성의 전제라고 강조함.
 - 개인정보보호 요소가 생산성과 혁신 역량을 제고하며, 신뢰 형성 없이는 지속 가능한 디지털 경제 성장이 어렵다고 언급함.
 - G7 DPAs는 지침(Guideline) 제정과 조사 결과 공표를 통해 책임 있는 혁신 촉진을 지원하고, 국가별 법제 적용 사례를 공유하기로 함.

(2) G7 공동성명의 국제적 파급효과

■ G7 공동성명은 OECD·UN·EDPB·ICO 등 국제 기준과 연계해 개인정보보호 중심 아동보호 정책의 글로벌 표준화를 추진하고, 책임 있는 혁신과 국제 협력의 지속적 이행을 약속함

- 성명은 아동 관련 OECD 권고문, UN CRC, EDPB·ICO 성명문 등 기존 국제 프레임워크를 상호 보완하며, 개인정보보호 중심 아동보호 정책의 국제적 표준화를 지향함.
 - 또한, G7 DPAs는 개인정보보호를 우선하는 기술혁신이 경제적 성과와 사회적 신뢰를 동시에 달성할 수 있음을 공동 선언하고, 향후 지속적 협력을 약속함.

출처 |

1. EDPS, G7 Roundtable 2024: Data Protection Authorities Collaborate to Shape the Future of AI and Privacy (EDPS, 2024.10.11)
2. International: OPC hosts G7 Data Protection and Privacy Authorities Roundtable (Dataguidance. 2025.06.23.)
3. 2025 G7 Data Protection and Privacy Authorities Roundtable Statement (OPC, 2025.06.19.)
4. Joint Statement on a Common International Approach to Age Assurance (ICO)
5. Statement 1/2025 on Age Assurance (EDPB, 2025.02.11.)
6. Convention on the Rights of the Child (UN,1989.11.20)

신기술

EDPB, 개인정보 보호 이행 지원 강화를 위한 헬싱키 성명 발표

[목 차]

1. 개요

- (1) 추진 배경 및 목적
- (2) 신규 과제 추진 방향

2. 주요 추진 과제

- (1) 실무형 지원 도구 개발 및 배포
- (2) GDPR 집행 일관성 및 정합성 확보

3. 향후 추진 방향

- (1) 교차 규제 협력 제도화 및 공동 지침 마련
- (2) 2022 비엔나 선언 연계 성과 평가

4. 헬싱키 선언의 평가 및 정책적 함의

- (1) EDPB의 실용주의적 전환
- (2) 실용주의적 변화 관련 CJEU 판례
- (3) 향후 규제 해석 및 집행 전망

1. 개요

(1) 추진 배경 및 목적

■ 2025년 7월 EU 개인정보보호이사회(European Data Protection Board, EDPB)는 헬싱키 회의에서 중소기업 지원, 규제 일관성 확보, 교차 규제 협력 강화를 위한 신규 추진 과제를 채택함.

- EDPB는 2025년 7월 1일부터 2일까지 핀란드 헬싱키에서 개최된 고위급 회의에서 헬싱키 선언을 채택하였다고 2025년 7월 2일 발표함.

- 이번 선언을 통해 EDPB는 EDPB 회원들의 GDPR 준수를 보다 용이하게 지원하기 위한 신규 추진 과제(initiative) 추진에 합의함.
- 또한 동 과제는 폭넓은 이해관계자와의 대화를 강화하며, 규제 일관성을 제고하고, 새로운 디지털 규제 환경에서 교차 규제(cross-regulatory) 협력을 발전시키기 위해 추진됨.
- 이러한 조치들은 특히 영세기업(micro) 및 소기업·중기업(Micro, Small and Medium-sized Enterprises, MSMEs)의 역량을 강화하고, 책임 있는 혁신(responsible innovation)을 촉진하며, 유럽 내 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 함.

(2) 신규 과제 추진 방향

■ EDPB는 인간 중심의 개인정보 보호 원칙을 재확인하고, 이해관계자 참여와 실무형 지침 제공을 통해 GDPR의 명확성과 접근성을 강화하기로 합의함.

- EDPB 회원들은 개인정보 보호가 유럽의 가치와 개인의 기본권을 보장하고, 인간 중심적(person-centric) 개인정보 활용을 지원하는 데 있어 핵심적 역할을 한다는 점을 강조함.
 - EDPB는 이러한 노력을 통해 이해관계자와의 대화를 더욱 강화하고, 구체적인 추가 지원이나 명확화가 필요한 영역을 조기에 식별하기 위해 선제적(proactive)이고 초기 단계의(early engagement) 소통을 추진할 예정.
 - 또한 이해관계자가 잠재적 불일치를 지적하거나 의견을 제시할 수 있는 기회를 제공할 것임.
- EDPB는 공개 협의(public consultation)를 통해 주요 결과를 대중에게 투명하게 보고할 예정.
 - 아울러 EDPB는 위험 기반 접근(risk-based approach)에 따라 영세기업(micro), 소기업 및 중기업이 쉽게 이해하고 실무적으로 활용할 수 있는 시의적절하고 간결한 형태의 지침을 제공하는 것이 중요함을 인식하였음.
 - 이러한 목적을 달성하기 위해, EDPB는 내부 운영 방식을 개선하고 지침의 보완 형식을 개발하기로 합의하였음.

2. 주요 추진 과제

(1) 실무형 지원 도구 개발 및 배포

■ 선언은 MSMEs의 과도한 행정 부담을 완화하고 GDPR 준수 가능성을 높이기 위해 표준 양

식, 통합 신고서, 체크리스트 등 실무형 지원 도구를 제공하기로 함.

- 보다 용이한 GDPR 준수 지원을 위한 신규 도구들에는 다음과 같은 사항이 포함될 예정.
 - EDPB는 회원국별로 제공되던 문서 작성 및 제출 양식을 조정·통합하여 즉시 활용 가능한 (ready-to-use) 표준 서식.
 - 개인정보 침해 사고 보고 절차의 복잡성을 줄이기 위해 모든 DPA에 제출할 수 있는 단일 침해사고 통지 템플릿.
 - 체크리스트, 자주 묻는 질문(FAQ), 절차별 안내서(How-to)와 같은 간결하면서 실무에 바로 적용 가능한 자료.

(2) GDPR 집행 일관성 및 정합성 확보

■ EDPB는 GDPR 집행의 일관성과 정합성을 확보하기 위해, 판례형 간행물 발간·지침 후속 검토·공동 집행 도구 개발·EU 공동 입장 마련 등의 과제를 추진할 예정.

- 감독기관에 의한 GDPR 적용 및 집행 일관성 강화를 위한 프로젝트 추진 예정.
 - 각국의 감독기관이 국가 차원의 지침(guidance)·결정문(decision)·법원 판결에서 다룬 주요 쟁점에 대한 입장(position)을 수집하여 ‘판례(case law) 유형’ 간행물을 발간하여 조직의 감독기관 해석 기준에 대한 이해를 지원
 - 지침의 실효성 및 일관된 적용 보장을 위해 정기적 후속 검토(follow-up)를 수행하고 필요에 따라 지침의 검토 또는 목표지향적 공동 추진 사항(action) 및 전략 실시
 - 불일치 식별 시 국가 차원의 지침 및 EDPB 지침 간 적합성(alignment) 지속 강화
- 원스톱숍(one-stop-shop) 제도의 한계를 보완하기 위한 조화로운 집행 강화 방안도 병행 추진할 예정.
 - 이는 다국적 기업의 개인정보 처리 시 일부 상황에서 관할 조정이 원활하지 않거나 제도 적용이 제한되는 문제를 보완하기 위함임.
 - 또한, 원스톱숍 제도가 적용되지 않는 경우에도 공통 실무(practices)·방법론(methodologies)·도구(tools)·행동(actions)을 개발하여 집행의 일관성(consistency)을 강화할 계획임.
- 또한, 전략적 성격을 가진 국경 간 이슈 발생 시에는, EU 차원의 공동 입장(EU positions)을 사전에 마련하여 집행 일관성을 확보할 계획임.

3. 향후 추진 방향

(1) 교차 규제 협력 제도화 및 공동 지침 마련

■ 선언은 AI법·디지털서비스법 등 새로운 교차 규제 환경에 대응하기 위해, 타 규제기관과의 선제적 협력과 공동 지침 마련을 제도화하고, 개인정보 보호의 일관된 안전조치를 유지하기로 함

- EDPB는 교차 규제 환경에서의 협력 강화를 위해, 타 규제기관과의 선제적 협력을 제도화하고 개인정보 보호의 일관된 안전조치를 유지하기로 함.
 - EDPB는 EU AI법(AI Act)¹⁰⁾·디지털 서비스법(Digital Service Act, DSA)¹¹⁾ 등 신규 교차 규제 환경(cross-regulatory landscape)에서의 조직 지원 방안 또한 모색
 - 이를 위해, 타 규제기관과의 선제적 협력을 한층 더 강화하고, 이를 EDPB의 우선순위 및 절차 내재화 예정.
 - 이 과정에서 EDPB는 개인정보 보호를 위한 일관되고 체계적인 안전조치(safeguards)를 유지할 것임.
- EDPB는 교차 규제 협력을 제도화하기 위해, 타 규제기관과 공동 지침을 마련하고 구조화된 협력과 회의 참여를 확대하기로 함.
 - 다양한 법적 체계의 적용에 있어 일관성을 보장하기 위하여, 필요에 따라 타 규제기관과 공동 지침(joint guidelines)을 마련함.
 - 명확한 사건(concrete cases)에 대한 교차 규제 협력(cross-regulatory cooperation) 과정에서 발생하는 법적·실무적 과제의 해결을 위해, 타 규제기관과의 구조화된 협력 촉진 및 경험 공유를 추진 예정.
 - 이를 위해, 관련된 EDPB 회의에 타 규제기관을 선제적으로 초청함으로써 상호 협력의 장을 확대할 예정.

(2) 2022 비엔나 선언 연계 성과 평가

■ EDPB는 2022년 비엔나 집행 협력 선언 이후 3년간 감독기관 간 협력 성과를 바탕으로, 신

10) EU가 2024년 3월 제정한 법으로, 인공지능 시스템의 위험도 기반 관리·투명성 확보·인권 보호를 핵심으로 하는 세계 최초의 포괄적 AI 규제법.

11) EU가 2022년 11월 발효한 법으로, 온라인 플랫폼의 불법 콘텐츠 차단·이용자 권리 보호·알고리즘 투명성 강화를 통해 디지털 환경의 책임성과 안전성을 강화한 핵심 디지털 규제법.

흥 규제 환경과 새로운 도전에 대응할 수 있는 역량을 확보했다고 강조함.

- EDPB는 2022년 「비엔나 집행 협력 선언」 이후 3년간 집행 협력의 실질적 성과와 감독기관 간 시너지 확대를 평가함.
 - EDPB는 2022년 4월 28일 채택된 「비엔나 집행 협력 선언(Vienna Statement on Enforcement Cooperation)」¹²⁾ 이후 지난 3년간 집행 협력(enforcement cooperation) 분야에서 달성된 실질적인 진전(significant progress)과 회원국 개인정보 감독기관(Data Protection Authorities, DPAs) 간의 시너지(synergies)가 확대되어 온 점을 상기함.
 - 이러한 견고한 기반을 바탕으로, EDPB는 새롭게 등장하는 도전 과제에 효과적으로 대응할 수 있는 위치를 확보하게 되었다고 강조함.

4. 헬싱키 선언의 평가 및 정책적 함의

(1) EDPB의 실용주의적 전환

■ 국제 프라이버시 전문가 협회(International Association of Privacy Professionals, IAPP)는 헬싱키 선언을 통해 EDPB가 규범 중심 접근에서 실용주의적·현실 중심의 GDPR 집행 기조로 전환하고 있음을 보여주는 신호로 평가함.

- IAPP는 헬싱키 선언은 표면적으로는 간결한 내용이나, EDPB의 정책 기조가 현실적·실용주의적 접근으로 전환되고 있음을 보여주는 신호로 평가함.
 - 이번 선언문에서는 이해관계자와의 조기 대화 확대, MSMEs를 위한 접근성 높은 실무형 지침과 표준 서식 제공, 그리고 위험 기반 접근(risk-based approach)을 통한 규제의 유연성 제고를 명시함.
 - 이는 GDPR 집행이 규범적·이론적 완결성보다 실행 가능성과 예측 가능성을 중시하는 방향으로 이동하고 있음을 시사함.

(2) 실용주의적 변화 관련 CJEU 판례

■ IAPP는 EU 사법재판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)의 최근 판례가

12) EDPB가 개인정보 감독기관 간 실질적 법 집행 협력을 강화하기 위해 2022년 4월 28일 채택한 공동 성명으로 전략적 사건의 공동 대응, 정보교환 및 절차 조화, 공동 집행 도구 개발, 연례 우선순위 설정, 불만 처리 절차 개선 등임. 또한 AI법(AI Act)·디지털서비스법(DSA) 등 신흥 규제와의 정합성 확보를 향후 과제로 제시함.

가명정보의 개인정보 여부 판단을 ‘처리자별 식별 가능성’과 ‘문맥적 위험 수준’에 따라 달리 해석하며, GDPR 적용의 실용적 전환을 보여주는 판결로 평가함.

- IAPP는 CJEU의 「EU 개인정보 감독기관(European Data Protection Supervisor, EDPS) 대 단일결의위원회(Single Resolution Board, SRB)¹³⁾ 사건」 판결¹⁴⁾를 이러한 변화의 근거로 제시함.
 - 동 사건은 SRB가 은행 주주와 채권자들의 의견을 온라인 설문으로 수집하여 가명처리 후 외부 컨설팅사인 딜로이트(Deloitte)에 제공한 사안임.
 - 이 과정에서 주주와 채권자들이 제3자 대상 개인정보 공유 사실을 통지받지 못했이라며 EDPS에 불만을 제기함.
 - EDPS는 2020년 제공된 정보가 여전히 개인정보에 해당하며 GDPR상 투명성 의무를 위반했다고 결정한 바 있음.
 - 그러나, 2023년 유럽 일반법원은 제3자인 외부 컨설팅사가 가명정보를 통해 현실적으로 재식별할 수 없다고 판단하여 EDPS 결정을 파기함.
 - 2025년 9월 EU 사법재판소는 개인 재식별 가능성이 사건별 구체적 상황에 따라 달라질 수 있음을 강조하며 개인정보의 범위를 명확히 함.
- CJEU는 해당 판결에서 가명처리(pseudonymization)와 익명화(anonymization)의 구분에 있어 절대적 기준이 아닌 ‘문맥(context)’과 ‘실제 식별 가능성’을 중시하는 해석을 채택함.
 - 가명처리 데이터라도 수령자가 합리적으로 개인을 재식별할 수 없으면, 그 수령자 입장에서는 개인정보로 보지 않을 수 있음.
 - 또한, 데이터가 수집될 때 정보주체에게 누가 데이터 수령자인지, 어떤 목적으로 공유되는지를 명확히 고지하는 투명성 의무를 반드시 준수해야 함. 이는 데이터 수령자의 식별 가능 여부와 무관하게 적용됨.
 - 작성자의 개인 의견이나 코멘트는 가명처리 여부와 관계없이 개인정보로 보호되어야 하며, 별도의 예외는 인정되지 않음.
 - IAPP는 이 판결이 GDPR 해석의 엄격한 법리 중심 접근에서 벗어나, 상황과 위험 수준에 따라 유연하게 판단하는 방향으로의 전환을 보여주는 결정적 사례로 평가함.

13) EU의 은행연합(European Banking Union, EBU) 내 은행의 위기관리·해산 절차를 일원화하여 감독하는 중앙 기관

(3) 향후 규제 해석 및 집행 전망

- IAPP는 헬싱키 선언과 사법 판단이 상호 맞물리며 유럽 내 데이터 보호 거버넌스의 실질적 전환을 예고한다고 분석함.
- EDPB는 실용적 해석과 일관된 집행을 병행해, GDPR의 규범적 엄격성과 산업 현실 간 균형을 도모할 것으로 전망됨.
- 향후 주요 과제는 DPAs와 조직 간 조화로운 해석과 실행을 통해 일관된 기준을 유지하면서도 과도한 규제 부담을 완화하는 데 있음.

출처 |

1. The Helsinki Statement on enhanced clarity, support and engagement (EDPB, 2025.07.03.)
2. EU: EDPB publishes Statement on simplified GDPR compliance (Dataguidance, 2025.07.04.)
3. Statement on enforcement cooperation (EDPB, 2025.04.28.)
4. A view from Brussels: A wind of pragmatism (IAPP, 2025.10.09.)
5. 'What's in a name?': EDPB publishes draft guidelines on pseudonymization (IAPP, 2025.01.22)
6. The Court of Justice clarifies the scope of the concept of personal data in the context of a transfer of pseudonymised data to third parties (CJEU, 2025.09.04.)
7. EU사법재판소, 가명처리 데이터의 GDPR 적용 제외 가능 판결 (KBA Europe, 2025.09.05.)
8. 유럽연합 사법재판소(CJEU) 판결로 살펴보는 가명정보 판단 기준에 대하여 (네이버 프라이버시, 2025.09.18.)

개인정보 월간동향분석

「2025 개인정보 월간동향분석 보고서」는
개인정보보호위원회의 출연금으로 수행한 사업의 결과물입니다.

한국인터넷진흥원의 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며,
인용 출처 「2025 개인정보 월간동향 분석보고서」를 밝혀주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은
한국인터넷진흥원의 공식 견해가 아님을 알려드립니다.

PRIVACY REPORT

